

1500438-80.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS PERETTI GIONGO

Comarca: Presidente Bernardes

Foro: Foro de Presidente Bernardes

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Beatriz da Silva e outro

Vistos.

I - RELATÓRIO

ANA BEATRIZ DA SILVA e HENRIQUE SANTOS DA SILVA foram denunciados, em 27/06/2022, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Bernardes

Foro de Presidente Bernardes

Vara Única

Rua Armando Falcone, s/n, Presidente Bernardes - SP - cep 19300-000

1500438-80.2022.8.26.0583 - lauda

Processo nº:

1500438-80.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ana Beatriz da Silva e outro

Vistos.

I - RELATÓRIO

ANA BEATRIZ DA SILVA e HENRIQUE SANTOS DA SILVA foram denunciados, em 27/06/2022, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, do Código Penal. Em 28/05/2022, por volta das 11h00, a ré ANA teria sido surpreendida ao tentar ingressar na penitenciária desta Comarca na posse de 119,7 g (cento e dezenove gramas e sete decigramas) de cocaína, que seria entregue ao réu HENRIQUE, de quem ela estava cadastrada como visitante (fls. 143/146).

Após audiência de custódia, houve a conversão da prisão em flagrante da ré ANA em preventiva domiciliar (fls. 47/51).

Devidamente notificado (fls. 171), o réu HENRIQUE ofertou defesa preliminar (fls. 193/194).

Devidamente notificada (fls. 183/184), a ré ANA ofertou defesa preliminar (fls. 195/199). Postulou pela rejeição da denúncia e, subsidiariamente, reconhecimento do tráfico privilegiado.

Denúncia recebida em 02/08/2022 (fls. 205/207); réus citados e intimados (fls. 247 e 258).

Durante audiência de instrução realizada em 13/09/2022 foram ouvidas duas testemunhas, interrogado o réu HENRIQUE e declarada a revelia da ré ANA (fls. 282/293).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 286/288).

A Defesa de HENRIQUE requereu a absolvição do acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal (fls. 288/289).

A Defesa de ANA, pugnou pela absolvição da ré, com base no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação da pena no mínimo legal (fls. 259/281).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O processo está em ordem, inexistente irregularidade ou nulidade a sanar e presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais. A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e autoria do delito imputado na incoativa foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); nota de culpa (fls. 06); boletim de ocorrência de fls. 08/10; auto de exibição e apreensão (fls. 13 e 110); laudo pericial (fls. 17/19, 91/93 e 107/109); depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 03/05, 111/112, 114/115 e 121) e demais documentos (fls. 07, 14/15, 20/24, 79/90, 94/133 e 135); além do Relatório final de fls. 136/139 e prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Jaqueline Carrion Silva e Kelly Mariane Passoni de Souza, agentes de segurança penitenciária, testemunhas, na fase inquisitiva (fls. 03/04 e 114/115), relataram que, ao submeterem a ré ANA a revista por scanner corporal, notaram um volume anormal na região da pelve. De início, a ré negou os fatos, dizendo tratar-se de absorvente, mas depois confessou possuir um invólucro no ânus e, espontaneamente, o entregou. Disse que o invólucro de maconha havia sido adquirido em São Paulo-SP, mas inserido já nesta Comarca; o destinatário seria o custodiado HENRIQUE, seu amásio. Em juízo, Jacqueline relatou que, durante a revista da ré ANA com uso de scanner, viram algo estranho na região pelve; a ré assumiu que portava um invólucro portando "maconha" e que estava trazendo a droga a pedido de seu amásio HENRIQUE. Analisando o invólucro deu para saber que era entorpecente e tinha aparência de cocaína, mas a confirmação só ocorre com a perícia (fls. 282 e 283 - gravado em áudio e vídeo). Em juízo, Kelly reiterou o alegado na fase inquisitiva; a imagem do scanner deixou nítido de que a ré trazia algo anormal em seu corpo, o que não parecia ser um absorvente. Em sala reservada, a ré retirou o invólucro e disse achar se tratar de maconha. A ré confessou que a droga foi trazida a pedido e seria entregue ao seu amásio. Anteriormente à revista, conferem-se os documentos e o cadastro do visitante e, portanto, neste setor a ré deve ter confirmado que seu amásio era o réu HENRIQUE (fls. 284 - gravado em áudio e vídeo).

ANA BEATRIZ DA SILVA, em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 05), estava

acompanhada de sua advogada, Dra. Rafaela da Silva Pádua – OAB/SP 359.573, e relatou ser amásia do sentenciado HENRIQUE e ser a segunda vez que o visita. Na visita anterior, HENRIQUE pediu para que ela entrasse em contato com uma pessoa que "lhe entregaria uma situação para levar até a penitenciária". Recebeu o invólucro na rodoviária da Barra Funda e acreditava tratar-se de um bilhete; o invólucro foi introduzido em seu corpo na prisão localizada nesta Comarca. Devidamente intimada (fls. 257/258), a ré não compareceu à audiência de instrução, sendo declarada sua revelia (fls. 286).

HENRIQUE SANTOS DA SILVA, em seu interrogatório na fase inquisitiva (fls. 121), manifestou o desejo de permanecer em silêncio. Em juízo, relatou não conhecer a ré ANA e, por estar com dívidas na penitenciária, emprestou seu rol de visitas para outro sentenciado, cujo nome não pode informar. Não sabe que a ré ANA teria dito que a droga seria entregue a ele; a ré ANA já havia o visitado em outra oportunidade, mas ele não a buscou na gaiola (fls. 285 – gravado em áudio e vídeo).

A ré ANA, na fase policial, confessou a posse da droga que seria entregue ao seu amásio, o réu HENRIQUE, custodiado em estabelecimento prisional de segurança máxima. De outro lado, não compareceu à audiência de instrução e, assim, não foi interrogada em Juízo, sendo declarada sua revelia.

Ou seja, a opção pelo silêncio não implica em prova contrária, mas também não é suficiente a infirmar as declarações prestadas perante a Polícia Civil, mormente quando harmônicas com as demais provas.

A tese da defesa de "erro de tipo" não comporta acolhimento, pois apesar de acreditar tratar-se de um bilhete, durante a revista confessou estar na posse de entorpecente, portanto, a alegação é desprovida de verossimilhança.

Assim sendo, a versão da ré ANA, como já dito, bastante inverossímil, na melhor das hipóteses constitui "cegueira deliberada", pois tinha meios para conhecer a procedência ilícita do objeto que trazia consigo, mas ficou-se inerte. Isto é, preferiu correr o risco de incorrer em prática criminosa, o que importa, na verdade, em dolo eventual, suficiente à caracterização do tipo penal imputado na denúncia.

Conforme se infere da prova dos autos, a natureza da droga foi confirmada como a substância vulgarmente conhecida como "cocaína" (fls. 91/93), proscrita no território nacional, levada pela ré ANA em suas partes íntimas até o momento em que foi surpreendida em flagrante delito.

Em relação ao réu HENRIQUE, a versão que apresentou em juízo é absolutamente inconsistente e a prova dos autos corrobora sua autoria quanto ao crime de tráfico de drogas.

A inscrição de pessoas no rol de visitas do sentenciado depende de sua intervenção direta e só ocorre mediante autorização expressa do preso. Além disso, a visita íntima, como no caso dos réus ANA e HENRIQUE, em regra, não resulta no contato do visitante com terceiros, que, em tese, poderiam ser beneficiados com a droga.

Anote-se ainda que não é crível que a ré visitante, por sua própria iniciativa e com todos os riscos inerentes, introduziria onerosa droga no estabelecimento prisional à revelia de seu companheiro, o réu HENRIQUE, colocando-o em risco de sofrer perseguição penal e outras sanções.

Em suma, dado o relacionamento íntimo mantido entre os réus, não há nos autos elementos que convençam que terceiro diverso seria o destinatário da droga transportada pela ré visitante, o que conduz a insubsistência do alibi e necessidade de responsabilização penal do réu sentenciado.

Enfim, a incursão dos réus nas condutas previstas no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, está demonstrada e, à míngua de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, suas condenações nas respectivas penas é medida que se impõe.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

F.A's e certidões às fls. 32/35, 153/167 e 303/3318.

ANA BEATRIZ DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria da pena inexistem dados a serem considerados, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há agravantes ou atenuantes que devam ser avaliadas. A pena intermediária permanece no montante delineado na fase anterior.

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria verifica-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. À falta de outros elementos que autorizem fração de maior monta, aplico o aumento no mínimo legal de 1/6 da pena intermediária, para sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A aplicação do redutor descrito no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é inadmissível.

Embora a ré realmente seja primária, com bons antecedentes e não existam elementos que denotem se dedicar a atividades criminosas, a quantidade de droga apreendida pesa desfavoravelmente, visto que trazia consigo 119,7 g (cento e dezenove gramas e sete decigramas) de cocaína.

As circunstâncias que permeiam o fornecimento do invólucro que transportaria - com aliciamento de terceiros para ingresso na unidade prisional - denotam mecanismo característico de engrenagem voltada à prática reiterada e profissional, com clara divisão de tarefas, típico de organização criminosa, com a qual a ré estava envolvida, no mínimo, na condição de longa manus.

Assim sendo, verifica-se que o requisito final à caracterização da figura do tráfico privilegiado não está preenchido, obstando a concessão da respectiva redução de pena.

Embora a ré seja primária, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser necessariamente o fechado, determinado pela quantia de pena imposta e pela hediondez da infração. Pelos mesmos motivos resta inviabilizada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

O valor de cada dia-multa será fixado no piso legal de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pois não foi demonstrada a capacidade econômica da ré

HENRIQUE SANTOS DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria da pena inexistem dados a serem considerados, de forma que fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se a agravante genérica

da reincidência, pois ao tempo dos fatos o réu ostentava condenação criminal pretérita, transitada em julgado e não integralmente cumprida nem depurada pelo quinquênio legal (fls. 315/318). Logo, acresço à pena-base 1/6 do intervalo entre as penas máxima e mínima, o que resulta em pena intermediária de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira e derradeira etapa da dosimetria verifica-se a causa de aumento descrita no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois o fato foi praticado nas dependências de estabelecimento prisional. À falta de outros elementos que autorizem fração de maior monta, aplico o aumento no mínimo legal de 1/6 da pena intermediária, para sanção definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

A aplicação do redutor descrito no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas é inadmissível, pois o réu é reincidente.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, determinado pela reincidência, pela quantia de pena imposta e pela hediondez da infração. Pelos mesmos motivos resta inviabilizada a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

O valor de cada dia-multa será fixado no piso legal de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, pois não foi demonstrada a capacidade econômica do réu.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal.

CONDENO a ré ANA BEATRIZ DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, para que cumpra pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado e pague 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 28/05/2022.

RECOMENDO a ré na prisão domiciliar em que se encontra. A ré não poderá apelar em liberdade, pois os pressupostos que determinaram sua custódia cautelar subsistem.

CONDENO o réu HENRIQUE SANTOS DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 do Código Penal, para que cumpra pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão em regime fechado e pague 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, cada qual no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos em 28/05/2022.

DECRETO a perda, em favor da União, de todos os bens apreendidos.

Após o trânsito em julgado: 1) Providencie-se o cálculo das custas processuais e da pena de multa; 2) Comunique-se à Justiça Eleitoral e ao IIRGD; 3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Presidente Bernardes-SP, 10 de outubro de 2022.

VINÍCIUS PERETTI GIONGO
Juiz de Direito